



Doctrina

Cass. civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 23/09/2019, n. 23615

CASS
Ordinanza interlocutoria
23 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 23/09/2019, n. 23615

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 23615

Data del deposito : 23 settembre 2019

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14433-2018 proposto da: BU AM, BU NC, BU EL, BU CO, BU AN, BU GE, BU ID, BU EL, BU SI, nella qualità di eredi di BU LO, CH AR US nella qualità di erede di BU LO e per essa, impedita a sottoscrivere per infermità, le figlie BU AN e BU EL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PILO ALBERTELLI

1 presso lo studio dell'avvocato LUCIA CAMPOREALE, rappresentati e difesi dall'avvocato SALVATORE STARA;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

97591110586, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 25/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato: che i ricorrenti nominati in epigrafe hanno

impugnato il decreto col quale la corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda da loro proposta, ai sensi della legge n. 89 del 2001, per l'irragionevole durata di un processo civile definito con ordinanza della Corte di cassazione pubblicata il 7 aprile 2014; che la corte d'appello ha giudicato tardiva la domanda di equa riparazione, in quanto presentata il 14 gennaio 2017, quindi dopo lo spirare del termine semestrale di cui all'articolo 4 della legge 89/2001; che il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; che la causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio dell' 1 marzo 2019, per la quale i ricorrenti hanno depositato una memoria; considerato: che i tre mezzi di ricorso ripropongono, sotto diversi punti di vista, una medesima doglianza, relativa alla dedotta erroneità dell'orientamento di questa Corte secondo cui il dies Ric. 2018 n. 14433 sez. M2 - ud. 01-03-2019 -2- a quo del termine semestrale di decadenza previsto dall'articolo 4 della legge n. 89/2001 va individuato, in caso di rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito, nella data di deposito della sentenza della Corte di cassazione e non nella data di esaurimento del termine semestrale per la revocazione ex art. 391 bis (Cass. 21863/12, Cass. 63/17, Cass. 844/17); che la questione richiede di essere esaminate in pubblica udienza;

PQM

rinvia la causa nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza davanti alla Seconda Sezione Civile. Così deciso in Roma il 1 marzo 2019 IL

PRESIDENTE

Pasquale D'Ascola oggi, 23 SET 2019